

1500355-86.2019.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... diversos objetos que foram produtos dos roubos (vítimas diferentes em datas diferentes). Em seguida foram até a residência de MAYCON e visualizaram outros pertences produtos de roubo, além de munição de 380, arma .40, chave de um veículo produto de roubo em data anterior, um colete balístico. As vítimas reconheceram os objetos em delegacia.

Em seu interrogatório judicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500355-86.2019.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500355-86.2019.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 4865/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 4837/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2021591/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 2054665 - DEL.POL.UBATUBA, 4865/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 4837/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2021591 - DEL.POL.UBATUBA, 4865/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 4837/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2021591 - DEL.POL.UBATUBA, 4865/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 4837/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2021591 - DEL.POL.UBATUBA, 4865/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 4837/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2021591 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SILVA NEDER e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

RAFAEL DA SILVA NEDER e MAYCON DE JESUS DIAS, qualificados nos autos, foram

denunciados como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, e da Denúncia, na noite do dia 28 de dezembro 2018, por volta das 23:30h, na Rua Fujiu Iwai nº 950, Sertão do Arariba, nesta cidade e comarca de Ubatuba, os acusados, agindo em concurso e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum, bens pertencentes a Luan da Silva Pereira e Daiane Maria Macedo Ribeiro, a saber: veículo HYUNDAI/HB20, placas EZR1565, 03 aparelhos celulares, 01 aliança de ouro, 01 corrente de prata, 50 peças de roupas diversas, 03 óculos de sol, 01 barraca de camping, uma caixa de som, uma caixa térmica, documentos diversos e a quantia de R\$ 600,00 (avaliados ao todo em R\$ 45.320,00 - fls. 107-9).

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2019 (fl. 123/129). Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 175/178).

No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima, e das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição e ofertou teses subsidiárias.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de reconhecimento (fls. 25) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria delitiva é certa.

A vítima Luan da Silva Pereira disse em juízo que chegaram, na casa para passar o final de ano, e sua irmã entrou com o carro e em seguida começou a gritar. Um dos acusados entrou na casa e chegou por trás de seu carro perguntando se era policial, se estava armado. Respondeu que não, e um dos indivíduos mandou colocar as mãos no volante, abriu a porta do veículo e mandou sair, tirou sua aliança, uma corrente do pescoço e mandou deitar-se no chão. Nesse momento as vítimas todas foram rendidas no chão e chegou o segundo indivíduo, foi até o final do quintal da casa, revistando e olhando, abriu o porta-malas do carro e viu a bagagem. Os dois indivíduos chegaram a discutir entre si para ver quem iria dirigir o veículo. Explicou ao indivíduo como iniciar o carro automático, ele tomou a direção, bateu o veículo no muro e quase atropelou sua esposa, arrancou o retrovisor e saiu. O carro foi encontrado no dia 30, por volta da meia-noite. Os dois indivíduos estavam armados. No dia 31 de dezembro os acusados foram presos, e realizaram reconhecimento fotográfico e reconheceram os objetos furtados que foram parcialmente recuperadas. Reconheceu em juízo o acusado MAYCON sem sombra de dúvidas. Recuperou três óculos, um boné, uma barraca, uma caixinha de som JBL, umas roupas de sua esposa, uma camisa e um ventilador. Foi encontrado um vídeo dos acusados se gabando da situação e utilizando os objetos furtados, inclusive suas roupas.

A vítima Daiane Maria Macedo Ribeiro disse em juízo que estavam chegando para passar o final de ano na cidade; estavam em dois veículos. Entrando na casa, foram guardar o veículo e logo foram rendidos por dois homens, cada um de um lado. Os acusados mandaram sair do carro e se deitar no chão, revistaram o carro e subtraíram os pertences de seu marido. Os acusados apontaram as armas para as

vítimas, fiscalizaram se havia mais gente no veículo, decidiram qual dos dois iria dirigir o veículo e levaram o carro embora com todas as coisas que estavam dentro. Um saiu com o veículo e outro atrás de bicicleta. Os dois acusados estavam armados. Reconheceu MAYCON em juízo, sem sombra de dúvidas. Primeiro o veículo foi localizado no dia 30; os bens furtados foram parcialmente encontrados, dias depois. O MAYCON foi quem rendeu o seu marido.

A testemunha de acusação e policial militar Guilherme Alves de Aquino disse em juízo que na data dos fatos estava como comandante de Força Tática e recebeu informações de que indivíduos que estavam fazendo roubo pela área da Maranduba teriam sido vistos pela região. Os roubos aconteceram em datas pretéritas e já haviam diligências para investigar os autores. No local indicado pela denúncia anônima avistaram dois indivíduos com as características indicadas. Abordados, os indivíduos tentaram empreender fuga, mas foram detidos. Um deles portava uma arma .40 que foi roubada de um policial militar em um latrocínio em Guarulhos. O outro estava com uma arma .40 com numeração raspada. RAFAEL confessou a autoria dos roubos e informou que parte dos objetos furtados estariam na sua casa e a outra parte na casa de MAYCON. Foram até a residência indicada e localizaram diversos objetos que foram produtos dos roubos (vítimas diferentes em datas diferentes). Em seguida foram até a residência de MAYCON e visualizaram outros pertences produtos de roubo, além de munição de 380, arma .40, chave de um veículo produto de roubo em data anterior, um colete balístico. As vítimas reconheceram os objetos em delegacia.

Em seu interrogatório judicial o réu MAYCON DE JESUS DIAS confessou os fatos. disse que realizou o assalto por necessidade financeira, pois estava precisando sustentar a família. Está arrependido. Não portava arma de fogo. Estava na rua há três meses. Utilizou-se de um simulacro de arma de fogo. Não sabe dizer se RAFAEL possuía arma ou simulacro.

Em seu interrogatório judicial o réu RAFAEL SILVA NEDER negou os fatos. Disse que no dia dos fatos não estava em Ubatuba, mas em São Paulo, foragido da Justiça, sozinho. Alugou uma casa com um senhor, mas não sabe informar o nome, no bairro Jardim Joana Darc. Somente chegou em Ubatuba no dia 31 de dezembro. Decidiu ir até Ubatuba, pois sua família, esposa e filha, estavam lá. Acredita que policiais a paisana o visualizaram na cidade e forjaram essa participação. Tentaram tirar sua vida, e o levaram para um local onde estava o acusado MAYCON. Em seguida os policiais fardados chegaram. Seus familiares chegaram ao local e então não puderam finalizar o plano de tirar sua vida. Foi colocado na viatura, tiraram fotos suas e depois disseram que as vítimas reconheceram o MAYCON. Somente conheceu o MAYCON nesse dia. Não sabe identificar as pessoas que tentaram lhe matar, mas acredita que eram policiais. Foi agredido e amarrado e o fizeram ficar sentado um tempo. Isso foi próximo à praia, e havia gente por perto, por isso não conseguiram executá-lo. Entrou em luta corporal com eles, que eram três homens e uma mulher, e tentaram levá-lo para um local ermo. Quando correu, efetuaram disparos para assustá-lo. Em seguida, as viaturas chegaram e foi quando se deparou pela primeira vez com o MAYCON.

Como se vê, a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar uma condenação criminal em relação ao delito de roubo descrito na denúncia. Isto porque, as declarações da vítima e das testemunhas, demonstram a autoria de tal delito por parte dos acusados. As vítimas relataram que foram abordadas logo que chegavam na casa locada para temporada, dois indivíduos armados anunciaram o assalto e as renderam, mandando que ficassem ao chão e verificando o local para ter segurança de executar até o fim a ação criminosa. Em seguida, passaram a vasculhar o veículo das vítimas e decidir qual dos dois seria o condutor na direção. As vítimas foram subjugadas e ameaças pela utilização de arma de fogo por parte dos acusados, e ambas realizaram o reconhecimento do réu MAYCON em juízo, o qual identificaram como o responsável por render a vítima LUAN no dia dos fatos. A corroborar toda a versão

das vítimas há a confissão parcial do réu MAYCON, que relatou ter participado do roubo, embora alegue que estava na posse de um simulacro de arma de fogo e que não sabia se o seu comparsa, RAFAEL, portava um simulacro.

Neste ponto, a versão apresentada pelo réu RAFAEL é absolutamente inverossímil e não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Isso porque não ofereceu o réu justificativa plausível para ter sido envolvido injustamente no crime. Preferiu apresentar a narrativa de que é uma verdadeira vítima da atuação abusiva dos policiais em outro crime, o qual também nega participação, porém, a arma do latrocínio foi encontrada consigo. Igualmente consigo apreenderam os policiais parte dos bens furtados das vítimas neste roubo, parte da história que ficou sem explicação por parte do réu, a confirmar que tudo não passa de uma invenção para se furtar à aplicação da lei penal. Aliás, é salutar que tenha estado foragido da Justiça pelo cometimento do latrocínio em Guarulhos...

Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582.

Nota-se que as vítimas sofreram grave ameaça, vez que os acusados fizeram uso de arma de fogo para subjugar-los e forçá-los a agir conforme as suas ordens. causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo é, pois, inquestionável, eis que a vítima confirmou o emprego de arma de fogo por ambos os assaltantes.

"Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária" (RJDTACRIM 25/288).

"Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima." (REsp 746.804/RS STJ - 5ª Turma Min. José Arnaldo da Fonseca j. 09.08.2005).

Outrossim, não há dúvida quanto ao concurso de agentes, pois as vítimas não relutaram em afirmar que eram dois os assaltantes.

Ademais, ressalte-se as vítimas reconheceram o acusado MAYCON com segurança indubitosa, tanto em solo policial quanto em juízo como sendo um dos autores do delito, e o réu MAYCON, por sua vez, confirmou a participação do comparsa RAFAEL na empreitada criminosa, o qual também foi abordado portando os objetos furtados das vítimas deste roubo.

Vê-se que a jurisprudência consagra a palavra da vítima como elemento de amplo valor em crimes patrimoniais. No caso em comento, o relato das vítimas foi corroborado pelos demais elementos de prova. Ademais, não há qualquer elemento a indicar que tivesse motivos pessoais para acusar falsamente o réu RAFAEL.

Assim, nota-se que a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar uma condenação criminal.

Portanto, em que pese o esforço da nobre defesa, no presente caso, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria, atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena.

A) Para o réu MAYCON DE JESUS DIAS:

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a pena-base comporta exasperação no vetor circunstâncias do crime, pois a conduta foi praticada mediante invasão de domicílio, asilo inviolável segundo postulado da Constituição Federal, que merece especial proteção por ser local de habitação do indivíduo, onde nenhuma pessoa deveria adentrar sem seu cometimento, muito menos para cometer crimes e subjugar os moradores. Além disso, o réu ostenta maus antecedentes por crime grave de roubo (fls. 351). Ainda nesta etapa, utilizo as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes valorando negativamente o vetor culpabilidade. Por tais razões em conjunto, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal: 06 anos de reclusão, além de 15 dias-multa.

Justifica-se a majoração uma vez que o crime praticado com a incidência de duas majorantes do delito é evidentemente mais grave do que aquele cometido mediante uma destas agravantes, pois decerto que o agente que age em comparsaria possui maiores chances de êxito que o agente que age sozinho, reduzindo a possibilidade de reação da vítima, dificultando a proteção de seu patrimônio, ponderando-se, ainda, o tempo em que a vítima foi mantida sob o poder do acusado, em condições traumatizantes, em conformidade, assim, com a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ROUBO. TRÊS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA DE 1/2 (METADE). PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ESCOLHA DO QUANTUM DE AUMENTO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO AUSENTE. 1. É entendimento deste Tribunal que a presença de três causas de especial aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP pode exacerbar a pena acima do patamar mínimo de 1/3 quando as circunstâncias do caso concreto assim autorizem. 2. Verificando-se que a imposição e manutenção da fração de aumento de 1/2 (metade), na terceira etapa da dosimetria, não foi apenas com base na quantidade de majorantes, mas em razão das particularidades do caso concreto - crime cometido por quadrilha especializada em roubo de carga de caminhões, com a presença de quatro agentes, portando armas de fogo e que mantiveram a vítima com sua liberdade restrita por várias horas - indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado através da via eleita.” (HC n.º 217.687/SP, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 3/10/2012.)

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente por crime específico (fls. 350/354). Compenso, porém, parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois seu relato foi utilizado para formar o convencimento deste juízo quanto à sua condenação e à condenação do comparsa. Assim, aplico a fração de 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, portanto, aumento a pena em 2/3. Assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

Diante da ausência de elementos que indiquem as condições econômicas dos réus, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, tendo em vista o montante de pena aplicada e o

fato de o réu ser multirreincidente em crimes graves de roubo e ostentar péssimos antecedentes criminais.

Ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade.

B) Para o réu RAFAEL DA SILVA NEDER:

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a pena-base comporta exasperação no vetor circunstâncias do crime, pois a conduta foi praticada mediante invasão de domicílio, asilo inviolável segundo postulado da Constituição Federal, que merece especial proteção por ser local de habitação do indivíduo, onde nenhuma pessoa deveria adentrar sem seu cometimento, muito menos para cometer crimes e subjugar os moradores. Além disso, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 355/358). Ainda nesta etapa, utilizo as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes valorando negativamente o vetor culpabilidade. Por tais razões em conjunto, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal: 06 anos de reclusão, além de 15 dias-multa.

Justifica-se a majoração uma vez que o crime praticado com a incidência de duas majorantes do delito é evidentemente mais grave do que aquele cometido mediante uma destas agravantes, pois decerto que o agente que age em comparsaria possui maiores chances de êxito que o agente que age sozinho, reduzindo a possibilidade de reação da vítima, dificultando a proteção de seu patrimônio, ponderando-se, ainda, o tempo em que a vítima foi mantida sob o poder do acusado, em condições traumatizantes, em conformidade, assim, com a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ROUBO. TRÊS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA DE 1/2 (METADE). PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ESCOLHA DO QUANTUM DE AUMENTO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO AUSENTE. 1. É entendimento deste Tribunal que a presença de três causas de especial aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP pode exacerbar a pena acima do patamar mínimo de 1/3 quando as circunstâncias do caso concreto assim autorizem. 2. Verificando-se que a imposição e manutenção da fração de aumento de 1/2 (metade), na terceira etapa da dosimetria, não foi apenas com base na quantidade de majorantes, mas em razão das particularidades do caso concreto - crime cometido por quadrilha especializada em roubo de carga de caminhões, com a presença de quatro agentes, portando armas de fogo e que mantiveram a vítima com sua liberdade restrita por várias horas - indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado através da via eleita.” (HC n.º 217.687/SP, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 3/10/2012.)

Na segunda fase, verifico que o réu é duplamente reincidente por crime hediondo (fls. 355/358). Assim, aplico a fração de 1/3 e fixo a pena intermediária em 08 anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, portanto, aumento a pena em 2/3. Assim, fixo a pena final em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Diante da ausência de elementos que indiquem as condições econômicas dos réus, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, tendo em vista o montante de pena aplicada e o

fato de o réu ser multirreincidente em crimes graves e hediondos e ostentar péssimos antecedentes criminais.

Ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação para:

- (i) CONDENAR o réu MAYCON DE JESUS DIAS à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal; e
- (ii) CONDENAR o réu RAFAEL DA SILVA NEDER à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 29 (vinte e nove) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Os réus são reincidentes em crimes patrimoniais graves e hediondos, e ostentam péssimos antecedentes, tudo a indicar que sua liberdade põe em risco a vida da sociedade, a ordem pública, os postulados da Constituição Federal, a segurança das vítimas, a aplicação da lei penal, e há possibilidade de reiteração delitiva, já que egressos do sistema penal e não neutralizados pelas passagens anteriores. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito de os réus recorrerem em liberdade. Recomendem-se ao local em que se encontram recolhidos.

Expeçam-se guias de recolhimento provisórias.

Deixo de estabelecer valor mínimo para a reparação do prejuízo causado à vítima, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de parâmetros para determiná-lo.

Após o trânsito em julgado:

- I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.
- II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias.

Custas ex lege.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ubatuba, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA